بنك الجزائر
BANK OF ALGERIA

NOTE N°03-95 DU 15 FEVRIER 1995
AUX BANQUES COMMERCIALES INTERMEDIAIRES AGREES

Objet : Domiciliation des importations

La Banque d'Algérie ayant été saisie par les banques commerciales au sujet de l'interprétation de l'article 36 du règlement n°92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes, l'objet de la présente note est de préciser et de clarifier un certain nombre de points réglementaires relatifs à la domiciliation des importations.

Aux termes du règlement n°91-12 du 16 août 1991, l'acte de domiciliation d'une importation en tant que tel, est une simple formalité administrative servant de support technique au contrôle des changes et du commerce extérieur exercé tant par le système bancaire que par les douanes nationales.

A ce titre, un tel acte implique que d'une part, le règlement financier de l'importation s'effectue par le débit d'un compte ouvert en Algérie et que d'autre part la banque commerciale est responsable au regard de la réglementation des changes de l'apurement régulier du dossier d'importation.

La domiciliation de l'importation, en elle-même, n'est donc pas un engagement de la banque vis à vis de ses partenaires extérieurs, qui ne peut être évoqué que dans les cas suivants :

- ouverture d'un crédit documentaire irrévocable,
- aval de billets à ordre ou lettre de change,
- délivrance d'une lettre de garantie.

Il demeure entendu, que l'engagement de la banque commerciale est subordonné au strict respect des règles de solvabilité édictées par la Banque d'Algérie.

Le Directeur Général des Changes
Ali TOUATI